# 东城街道“7·2”一般道路交通事故调查报告

东城街道“7·2”一般道路交通事故组

2018 年 8 月

# 目　　录

一、事故基本情况 ..... 4
（一）事故车辆情况 ..... 4
（二）事故车辆驾驶员情况 ..... 7
（三）车辆检验鉴定情况 ..... 8
（四）事故单位基本情况 ..... 9
（五）事故车辆入户和年审情况 ..... 10
（六）事故现场情况 ..... 11
二、事故发生经过及应急救援情况 ..... 12
（一）事故发生经过 ..... 12
（二）事故应急处置情况 ..... 13
三、人员伤亡和直接经济损失情况 ..... 14
（一）人员伤亡情况 ..... 14
（二）直接经济损失 ..... 14
四、事故原因及性质 ..... 14
（一）事故直接原因 ..... 14
（二）间接原因 ..... 15
（三）事故性质 ..... 15
五、事故发生单位、个人履职情况 ..... 15
（一）深圳市鼎泰安物流有限公司履职情况 ..... 15
（二）英德市龙安物流有限公司履职情况 ..... 18
（三）赵亚明 ..... 18
六、责任认定及处理建议 ..... 18
（一）事故责任认定 ..... 18
（二）对相关责任人和责任单位的处理建议 ..... 19
七、防范和整改措施 ..... 21

# 东城街道“7·2”一般道路交通事故调查报告

2018年7月2日23时00分许，在东莞市东城街道莞长路同沙派出所对出，发生一起重型半挂牵引车碰撞到停靠在前方正在处理交通事故的小轿车和轻型货车，造成一人死亡及三车不同程度损坏的交通事故。

为调查事故经过、原因，明确事故性质及责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493号）等法律法规规定以及《广东省安全生产监督管理局 公安厅 交通运输厅 教育厅印发〈广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指导〉的通知》（粤安监〔2017〕155号）、《东莞市安全生产监督管理局 公安局 交通运输局 教育局印发〈东莞市一般生产经营性道路交通事故调查处理工作实施细则（试行）〉的通知》（东安监管〔2018〕172 号）等通知要求，市人民政府成立了由东城街道党委委员张建良为组长，东城交警大队、东城安监分局、东城公安分局、东城监察室、东城总工会、东城交通运输分局等部门组成的东城街道“7·2”一般道路交通事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经

济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

## 一、事故基本情况

### （一）事故车辆情况

1、粤 BFL727 号重型半挂牵引车，品牌型号：豪沃牌 ZZ4257V324HD1B，发动机号：150317204037，车辆识别代号为：LZZ1CLVB4FA093258，注册日期：2015 年 6 月 05 日，检验有效期至 2019 年 9 月，道路运输证号：粤交运管深字 003046557 号。车辆登记所有人：深圳市鼎泰安物流有限公司（法定代表人：龚超，身份证号： 住址：湖北省丹江口市武当山特区老营路 8 号） 地址：深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期 18 号 605。该公司于2018年1月08日在深圳市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字 440300157243 号），经营范围：普通货运，货物专用运输。核定载人数：3 人；实载 1 人。车辆实际支配人：陆奕振，身份证号： ，住址：广东省深圳市南山区沙河东路 118 号世纪村五栋 2—10F。车辆投保保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司，强制保险单号：ASHZ301CTP18B008442P ，商业保险单号：ASHZ301S1418B001971K。

粤 R5891 挂重型专项作业半挂车，品牌型号：中集牌 ZJV9400GXHSZ，车辆识别代号：LJRT10387E103722，注册时间：2015 年 7 月 31 日，检验有效期至 2019 年 7 月，道路运输证号：粤交运管清字 002599186 号。车辆登记所有人：英德市龙安物流有限公司（法定代表人：曾鹤群，身份证号：　　住址：广东省韶关市武江区市计算机宿舍 188 号）地址：广东省清远市英德市教育路英中斜对面。该公司于 2017 年 7 月 14 日在英德市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可清字 441800015518 号），经营范围：普通货运。核定载质量：31200KG，实载：0KG。车辆实际支配人：陆奕振，身份证号：　　，住址：广东省深圳市南山区沙河东路 118 号世纪村五栋 2—10F。

经查，2015 年 6 月起，陆奕振分别将粤 BBF392 号重型半挂牵引车注册登记、挂靠在深圳市金龙辉建材有限公司，粤 R5891 挂重型专项作业半挂车挂靠在英德市龙安物流有限公司。2018 年 3 月 7 日陆奕振将重型半挂牵引车转移登记、挂靠在深圳市鼎泰安物流有限公司（车牌变更为粤 BFL727），签订挂靠协议，约定该车辆的所有权、法律承担责任由陆奕振全部承担，与深圳市鼎泰安物流有限公司无任何关系，双方不存在任何劳动雇佣关系。

事故发生时该车从深圳市宝安区经东莞市大岭山镇、东城街道，前往石碣镇。经公安交警综合信息平台查询，该车

近三年来共有5次交通违法行为记录，所有交通违法均已经处理完毕，近三年内无历史事故记录。

2、粤S4NQ30号小型轿车，品牌型号：比亚迪QCJ7150A5，发动机号：4L96F6190,车辆识别代号为：LGXC16DF490099966,注册日期：2009年12月09日，检验有效期至2018年12月，车辆所有人及实际支配人：罗贵宏，身份证号：　　住址：广东省兴宁市罗浮镇勤光村三渡溪29号,车辆投保保险公司：天安财产保险股份有限公司，强制保险单号：630373408012018000325,商业保险单号：630373408012018000340。经公安交警综合信息平台查询，该车近三年来共有2次交通违法行为记录，所有交通违法均已经处理完毕，近三年内无历史事故记录。

3、粤S964S3号轻型厢式货车，品牌型号：江铃JX5048XXYXGB2，发动机号：G9126876，车辆识别代号为：LEFYECG2XGHN67990,注册日期：2016年11月08日，检验有效期至2018年11月，车辆所有人及实际支配人：东莞市百镀通五金电镀实业有限公司（法人邓峰，身份证号：　　，住址：湖南省邵东县周官桥乡三胜村三组10号），地址：广东省东莞市麻涌镇三村豪丰环保专业基地东莞市达美五金制品有限公司2号厂房三楼、四楼。车辆投保保险公司：中国人民财产保险股份有限公司，强制保险单号：PDZA201744190000514448,商业保险单号：PDAA201744190000513940。经公安交警综合信息平台查询，

该车近三年来共有6次交通违法行为记录，其中5条交通违法均已经处理完毕，该车近三年内无历史事故记录。

**（二）事故车辆驾驶员情况**

1、粤BFL727号重型半挂牵引车（拖挂粤R5891挂重型专项作业半挂车）驾驶人：赵亚明，男，1979年07月12日出生，汉族，户籍地址：广东省化州市文楼镇那楼大屋村126，驾驶证号码：440924197907125658，档案编号：440900909756，初次领驾驶证日期：2003年11月21日，有效期至2020年11月21日，准驾车型：A2，符合驾驶重型半挂牵引车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，赵亚明近两年来共有48次交通违法行为记录，已接受罚款48次，无历史事故记录。东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对其血液进行酒精检验，检验结果为0mg／ml，没有涉嫌酒后驾驶。经调查了解，赵亚明事发前，7月1日13时起至7月2日23时肇事期间，驾车运货多趟，休息时间短，7月2日17时至23时连续驾驶，期间只在车辆卸货时停顿十分钟内，存在疲劳驾驶的嫌疑。

2、粤S4NQ30号小型轿车驾驶人：罗贵宏，男，1993年06月10日出生，汉族，户籍地址：广东省兴宁市罗浮镇勤光村三渡溪29号，驾驶证号码：441481199306101976，档案编号：441401224766，初次领驾驶证日期：2013年12月20日，有效期至2019年12月20日，准驾车型：C1，符合驾驶小型轿车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，

赵亚明近两年来共有 5 次交通违法行为记录，已接受罚款 5 次，无历史事故记录。东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对其血液进行酒精检验，检验结果为 0mg／ml，没有涉嫌酒后驾驶。

3、粤 S964S3 号轻型厢式货车驾驶人：李飞，男，1980 年 12 月 26 日出生，汉族，户籍地址：湖南省嘉禾县城关镇园艺场宿舍，驾驶证号码：431024198012260052，档案编号:432800385337，初次领驾驶证日期：2003 年 4 月 14 日，有效期至 2025 年 4 月 14 日，准驾车型：A2，符合驾驶轻型厢式货车条件。经公安交警电脑综合信息平台查询，赵亚明近两年来共有 6 次交通违法行为记录，已接受罚款 6 次，无历史事故记录。东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对其血液进行酒精检验，检验结果为 0mg／ml，没有涉嫌酒后驾驶。

**（三）车辆检验鉴定情况**

东莞市公安局交警支队东城大队委托广东康怡司法鉴定中心对肇事车辆进行安全技术性能检验，得到如下鉴定结论：

1、粤 BFL727 号重型半挂牵引车及其拖挂的粤 R5891 挂号重型专项作业半挂车检验鉴定意见：粤 BFL727 号重型半挂牵引车及其拖挂的粤 R5891 挂号重型专项作业半挂车的行车制动性能符合《机动车运行安全技术条件》GB 7258-2012 的有关规定；转向系统未见异常；牵引车左前近

光灯局部脱位、功能失效系本次事故碰撞造成；其余灯具齐全，功能有效。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

2、粤 S4NQ30 号小型轿车检验鉴定意见：粤 S4NQ30 号小型轿车制动系统、转向系统功能尚存；右前组合灯具、右后行车灯、右侧制动灯、右侧倒车灯局部破损缺失及其余灯具饰罩局部破损缺失系本次事故碰撞造成，其余灯光装置未见异常。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

3、粤 S964S3 号轻型厢式货车检验鉴定意见：粤 S964S3 号轻型厢式货车制动系统、转向系统及灯光系统功能有效。车身反光标识、后下部防护装置均符合安全技术要求。勘察车辆外观，该车无改装嫌疑。

**（四）事故单位基本情况**

深圳市鼎泰安物流有限公司，统一社会信用代码：9144030056570497XM，类型：有限责任公司,法定代表人：龚超，住所：深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期 18 号 605， 成立日期：2010 年 11 月 25 日；已取得道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可深字 440300157243 号，发证机关：深圳市交通运输委员会，证件有效期至：2018 年 12 月 11 日，经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）。

英德市龙安物流有限公司，统一社会信用代码 914418816924264907，类型：有限责任公司，法定代表人：曾鹤群，住所：英德市英城帽子峰三号路南滨江路西维港半

岛花园 17 号 A 栋商住楼 301 号，成立日期：2009 年 7 月 31 日，已取得道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可清字 441800015518 号，发证机关：英德市交通运输局，证件有效期至 2021 年 9 月 30 日，经营范围：普通货运。

**（五）事故车辆入户和年审情况**

事故调查组前往深圳市公安局交警支队车管所、东莞市龙兴机动车检测站调查粤 BFL727 号重型半挂牵引车入户和年审情况。经查，该车辆登记于 2018 年 3 月 07 日从深圳市金龙辉建材有限公司转让到深圳市鼎泰安物流有限公司。 2018 年 6 月在东莞市龙兴机动车检测站通过车辆查验合格年审。经查阅复印该车入户和年审的有关档案资料，调取该车辆在检测线安全检测、查验的相片，查实该车在入户和年审时样体均与实车一致。深圳市公安局交警支队车管所、东莞市龙兴机动车检测站按照有关规程规范对该车办理入户和年审，已依法依规履行了工作职责。

粤 BFL727 号重型半挂牵引车于 2015 年 6 月 05 日注册，检验有效期至 2019 年 6 月 30 日。其拖挂的粤 R5891 挂重型专项作业半挂车于 2015 年 7 月 31 日注册，检验有效期至 2019 年 7 月 31 日。

其余车辆，粤 S4NQ30 号小型轿车于 2009 年 12 月 9 日注册，检验有效期至 2018 年 12 月 31 日。

粤 S964S3 号轻型厢式货车于 2016 年 11 月 8 日注册，检验有效期至 2018 年 11 月 30 日。

**（六）事故现场情况**

1、事发时间：2018 年 7 月 02 日 23 时 00 分，地点：东莞市东城区莞长路同沙派出所路段。天气晴朗，沥青路面，路面完好，干燥，夜间有路灯照明，视线良好。

2、道路情况。事故路段莞长路呈南北走向，道路中间设有水泥隔离带，路面平直，沥青路面。道路双向宽度为 32 米，单向四车道，每车道 3.5 米-3.8 米，事发地点距前方生态园红绿灯 100 米许，道路限速 80 公里／小时。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆停车位置。事故发生后，三车依次停在莞长路往莞城方向由左往右数第二条机动车道内（同沙派出所对出），车头朝北车尾朝南，粤 S964S3 号轻型厢式货车停在最前方，粤 S4NQ30 号小型轿车停在中间，粤 BFL727 号重型半挂牵引车（拖挂粤 R5891 挂号重型专项作业半挂车）停在最后方。

4、车辆痕迹。粤 BFL727 号重型半挂牵引车（拖挂粤 R5891 挂重型专项作业半挂车）车头碰撞粤 S4NQ30 号小型轿车车尾，粤 S4NQ30 号小型轿车车头碰撞粤 S964S3 号轻型厢式货车车尾。

5、路面痕迹。以同沙派出所门口南侧路灯为基准点，莞长路东侧路基为基准线。粤 BFL727 号重型半挂牵引车（拖挂粤 R5891 挂重型专项作业半挂车）南面见制动痕迹，长度

540 厘米，距基准点 351 厘米，距基准线 78 厘米。车底可见反光标志刮痕，长度 81 厘米，，距基准点 184 厘米，距基准线 73 厘米。

6、涉事企业情况。深圳市鼎泰安物流有限公司于 2010 年 11 月 25 日成立，经营期限至 2020 年 11 月 25 日，取得营业执照，证号：9144030056570497XM，地址：深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期 18 号 605，法定代表人：龚超，类型：有限责任公司，注册资本：壹佰万元整，经营范围：国内货运代理；搬运装卸；物流信息咨询（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。经查，公司名下共有挂车及大型汽车 103 辆，其中有 8 部车辆近两年内交通违法超 10 次，分别为粤 BEK760、粤 BEW110、粤 BEK817、粤 BDW796、粤 BEM957、粤 BEF283、粤 BEN579、粤 BEC028 号大型汽车。（属超过 5%以上的经营性道路运输车辆交通违法超过 10 次的情形）

## 二、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过

2018 年 7 月 2 日 22 时 57 分许，当事人罗贵宏驾驶粤 S4NQ30 号小型轿车载乘客刘鑫，从大岭山往莞城方向行驶至东城区莞长路同沙派出所路段时，追尾碰撞李飞驾驶的粤 S964S3 号轻型厢式货车，造成两车不同程度损坏无人受伤的道路交通事故。事故发生后双方当事人下车处理事故并采取措施保护现场。23 时 00 分，当事人赵亚明驾驶粤 BFL727

号重型半挂牵引车(牵引粤R5891挂号重型专项作业半挂车）行驶至上述路段时，车头与停在其前方同车道的粤 S4NQ30 号小型轿车碰撞，致其与粤 S964S3 号轻型厢式货车的车尾碰撞，并致站在粤 S4NQ30 号小型轿车和粤 S964S3 号轻型厢式货车之间的当事人刘鑫受伤，造成刘鑫（经医院抢救无效死亡）及三车辆不同程度损坏的道路交通事故。120 抢救中心将伤者送到东莞市台心医院抢救伤者 20 分钟前伤及胸部、臀部、双下肢视神志不清，呼之不应，全身皮肤湿冷，面色苍白，经抢救于 00 时 42 分抢救无效死亡。

**（二）事故应急处置情况**

1、接处警情况，2018 年 7 月 2 日 23 时 15 分，东城交警大队指挥中心接当事人赵亚明电话报警，称其驾驶牵引车行至东莞市东城区莞长路同沙派出所对出路段，碰撞一部轿车致前往前碰撞一部轻型货车尾部，造成一人严重受伤及三车损坏的交通事故。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力和 120 救护中心赶赴事故现场开展抢救伤者、控制现场和勘查取证等工作。

2、应急救援情况，2018 年 7 月 2 日 23 时 15 分，东莞市公安局交警支队东城大队值班室接当事人赵亚明报警，值班室立即通知事故处理民警和 120 救护中心赶赴事故现场。23 时 30 分交警大队事故处理民警到达现场开展控制现场和勘查取证等工作，7 月 3 日 00 时 00 分现场勘查完毕，恢复交通，暂扣肇事车辆 3 台；东莞市台心医院到达现场后迅速

将伤者送至医院，经抢救无效死亡。经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导、事故应急处置到位，救援过程中未发生此生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。当日交警大队处理民警发现肇事粤 BFL727 号重型半挂牵引车（拖挂粤 R5891 挂号重型专项作业半挂车）车辆使用性质为货运，符合生产安全性事故，即报告区安监分局，并通过东城收发文系统发函建议成立深度调查组。

**三、人员伤亡和直接经济损失情况**

**（一）人员伤亡情况**

事故造成 1 人死亡，为粤 S4NQ30 小型轿车乘客，事发时站在现场两车之间查看情况。具体情况如下：死者：刘鑫，男，1993 年 9 月 12 日出生，户籍地址：四川省叙永县天池镇柏阳村二社 34 号。公民身份证号码：　　。经东莞市公安局交警支队法医鉴定并出具的《交通事故尸体检验报告书》（东公交技法尸字（2018）第 363 号），证实刘鑫符合钝性暴力（如交通事故）致创伤性失血性休克死亡。

**（二）直接经济损失**

经评估，事故造成的直接经济损失约 53 万元。

**四、事故原因及性质**

**（一）事故直接原因**

当事人赵亚明驾驶机动车精神不集中，未注意路况、确保安全行驶。

**（二）间接原因**

深圳市鼎泰安物流有限公司未认真教育和督促从业人员严格执行交通安全法，大型汽车安全行车方面的安全操作规范，对司机状态休息情况没有查看监督，没有严格把关，对从业人员安全生产教育培训不到位。

**（三）事故性质**

经调查认定，东城街道“7·2”一般道路交通事故是一起由于驾驶人驾驶车辆机动车精神不集中，未注意路况、确保安全行驶的一般生产安全责任事故。

**五、事故发生单位、个人履职情况**

**（一）深圳市鼎泰安物流有限公司履职情况**

深圳市鼎泰安物流有限公司，作为肇事重型半挂牵引车粤 BL727 的所属单位，主要履职情况及存在问题如下:

1、建立健全安全生产管理制度情况

根据调查发现，深圳市鼎泰安物流有限公司建立了安全生产责任制，明确了各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；建立了相应的机制，加强对安全生产责任制落空情况的监督考核，建立了安全隐患排查治理台帐档案，定期分别针对公司和车辆进行安全隐患排查，并及时整改；按有关要求设置安全生产管理机构，并配备了安全主任 1 名，安全员 3 名；每月会组织管理人员和驾驶员进行一次安全培训学习，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟练有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作

技能，了解事故应急处理措施；日常能加强驾驶人聘用管理，2018 年以来没有发生一宗同等以上责任事故。

但根据调查同时也发现，深圳市鼎泰安物流有限公司的安全生产教育及培训台账未有涉事车辆粤 BFL727 驾驶员赵亚明的参与记录，而据企业法人代表反馈，企业只对粤 BFL727 实际支配人陆奕振进行培训，赵亚明由陆奕振自行聘用，由陆奕振向赵亚明传达培训内容，深圳市鼎泰安物流有限公司未对涉事车辆粤 BFL727 驾驶员赵亚明开展安全生产教育培训，存在履行安全生产责任落实不到位，组织驾驶员安全生产教育和培训不全面等问题。

2、依法从事道路运输经营情况

根据调查发现，深圳市鼎泰安物流有限公司依法取得了主管部门的许可；使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营；日常能基本加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；未发现使用报废、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

但根据调查同时也发现，深圳市鼎泰安物流有限公司只制定了交通事故应急处理预案，并未按有关要求制定自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案，应急处理存在一定的安全隐患；未能全面加强所有从业人员的安全教育、职业道德教育，安全生产教育及培训台账未有涉事车辆粤 BFL727 驾驶员赵亚明的参与记录，道路运输安全存在一定的安全隐患。

3、加强货运车辆及货运经营管理情况

根据调查发现，深圳市鼎泰安物流有限公司基本建立和完善了货运车辆技术档案和管理档案，并妥善保管；能按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营；每月定期组织从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训；能按照国家规定在其重型货运车辆、牵引车上安装、使用行驶记录仪；日常能按要求其聘用的车辆驾驶人随车携带《道路运输证》。

但根据调查同时也发现，深圳市鼎泰安物流有限公司存在违法转让、出租道路运输经营许可证件的行为，肇事车辆粤 BFL727 由车辆实际支配人陆奕振（身份证: ）出资购买，陆奕振于 2018 年 3 月与深圳市鼎泰安物流有限公司签订车辆挂靠协议，协议期限为 2018 年 3 月 7 日起至车辆报废期止，挂靠费用每年 3000 元。协议内容显示，挂靠期间粤 BFL727 由陆奕振自行组织货源，进行运输经营，盈亏自负，深圳市鼎泰安物流有限公司只负责车辆动态监控、提醒车辆年审以及购买车辆保险等。

4、严格落实车辆动态管理情况

根据调查发现，深圳市鼎泰安物流有限公司日常工作中，基本上能依法对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理，建立监控台帐；所属运输车辆安装符合标准的卫星定位装置，并按有关要求接入符合要求的监控平台；监控平台中基本完整地录入所属道路运输车辆和驾驶员

的基础资料等信息;按有关要求依法配备了2名专职监控员;相关监控人员已经运输企业培训、考试合格合上岗;建立健全动态监控管理相关制度,规范动态监控工作;加强日常维护和管理,确保卫星定位装置正常使用,保持车辆运行实时在线。

**(二)英德市龙安物流有限公司履职情况**

英德市龙安物流有限公司,作为肇事重型专项作业半挂车粤R5891挂的所属单位,未能加强涉事挂车的日常管理和相关证件的审验工作,该挂车道路运输证审验有效期为2018年1月31日。发生交通事故时,该挂车已过审验有效期5个多月时间。

**(三)赵亚明**

赵亚明,粤BFL727号重型半挂牵引车(拖挂粤R5891挂重型专项作业半挂车)驾驶人。赵亚明驾驶机动车没有注意路况、确保安全行驶,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:"机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定,按照操作规范安全驾驶、文明驾驶"之规定。

## 六、责任认定及处理建议

**(一)事故责任认定**

1、赵亚明,粤BFL727号重型半挂牵引车(拖挂粤R5891挂重型专项作业半挂车)驾驶人。赵亚明驾驶机动车没有注意路况、确保安全行驶,未按照操作规范安全驾驶、文明

驾驶”之规定，对事故负有责任。

2、深圳市鼎泰安物流有限公司，作为肇事重型半挂牵引车粤 BL727 的所属单位，已建立健全安全生产管理制度，依法从事道路运输经营，严格落实车辆动态管理。深圳市鼎泰安物流有限公司只对粤 BFL727 实际支配人陆奕振进行安全教育培训，由陆奕振向赵亚明传达培训内容，未按规定如实记录从业人员的安全生产教育和培训情况，虽然未如实记录从业人员的安全生产教育和培训情况违反了有关法律法规，但是其与事故的发生不存在必然的因果关系，因此，调查组认为，深圳市鼎泰安物流有限公司对事故不负有责任。

3、英德市龙安物流有限公司，作为肇事重型专项作业半挂车粤 R5891 挂的所属单位，未能加强涉事挂车的日常管理和相关证件的审验工作，该挂车道路运输证审验有效期为 2018 年 1 月 31 日。发生交通事故时，该挂车已过审验有效期 5 个多月时间。虽然未能加强涉事挂车的日常管理和相关证件的审验工作违反了有关法律法规，但是其与事故的发生不存在必然的因果关系，因此，调查组认为，英德市龙安物流有限公司对事故不负有责任。

**（二）对相关责任人和责任单位的处理建议**

1、驾驶人赵亚明违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条的规定，驾驶机动车没有注意路况、确保安全行驶，对第二次事故负有责任。建议对赵亚明建议由公安交警部门按照相关法律法规处理，并依法移送检察机关提起

公诉。

2018 年 7 月 3 日，交警部门对赵亚明实施刑事拘留，羁押在东莞市第二看守所；2018 年 8 月 9 日，经东莞市第一市区人民检察院批准，交警部门对其实施逮捕；目前交警部门正在办理将此案移送东莞市第一市区人民检察院，由检察院起诉追究赵亚明的刑事责任。

2、深圳市鼎泰安物流有限公司与陆奕振存在车辆挂靠行为，已涉嫌货运经营者非法转让、出租道路运输许可证件的，根据《中华人民共和国道路运输条例》第三十三条、《道路货物运输及站场管理规定》第十八条之规定以及《中华人民共和国道路运输条例》第六十六条、《道路货物运输及站场管理规定》第五十七条之规定，建议由深圳市交通运输主管部门依据有关规律法规对其进行检查执法，督促企业落实安全生产主体责任，并督促企业限期内清理相关非法挂靠车辆。

3、英德市龙安物流有限公司型专项作业半挂车粤 R5891 挂《道路运输证》审验有效期为 2018 年 1 月 31 日，发生交通事故时，该挂车已过审验有效期 5 个多月时间。建议英德市交通运输主管部门督促企业落实安全生产主体责任，加强车辆及道路运输证件审验工作，保障货运车辆运输安全。

4、事故有关的其他民事法律争议，建议当事各方通过了事法律途径解决。

## 七、防范和整改措施

各有关部门要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）切实加强货运企业安全检查。交通运输、安全监管、公安交警部门要进一步加强沟通联系，由交通运输部门牵头采取联合行动的方式对辖区的客货运企业进行安全监管、安全教育培训专项检查，督促运输企业客运站场严格落实交通安全管理责任制，把责任落实到人，安全教育培训到位，把如车辆出行安全关。对安全责任、安全教育培训不落实或者落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业和客运站场，要坚决落实停业整顿工作措施，安全隐患得不到有效消除的不允许恢复运营。

（二）严格落实运输车辆动态监管。属地交通运输、安全监管、公安交警部门要不定期开展两项集中检查：一查运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况；二查客货运车辆安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位车载终端情况，督促企业履行安全生产主体责任。对不按规定安装、使用卫星定位装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（三）集中整治运输企业及车辆交通违法。公安交警部门要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为。要对辖区内货

运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的运行规律和实时动态。对货运车辆超载、违法停车、冲红灯、污损号牌等交通违法行为突出的路口、路段集中整治进行集中整治，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（四）大力开展运输车辆隐患清零工作。交通运输、公安交警部门要按照属地管理的原则，对多次违法未处理的运输车辆加强清理排查，对逾期未年检、逾期未报废的客货运车辆和危险化学品运输车辆，落实车辆查控、约谈企业负责人等措施。要主动联合深入企业进行清查，督促企业或车主尽快到公安交警部门办理相关业务手续，全面消除重点车辆源头隐患。

（五）强化交通安全的宣传教育。加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

东城街道“7·2”一般道路交通事故调查组

2018 年 8 月 27 日